

1501284-36.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... passagens por ato infracional de tráfico de drogas. Em juízo, disse que estavam em patrulhemnto, viram uma rapaz abaixado no muro mexendo em algo. Decidiram pela abordagem e com ele foram encontradas porções de entorpecentes e dinheiro. No buraco que ele mexia foram encontrados mais entorpecentes e ali o réu confessou o trafico. Já na delegacia, a avó do réu estava no local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501284-36.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264825/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 27707549 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2264825 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

YCONY PATRICK DOS SANTOS GOES

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

13/12/2022

Réu Preso

Em 13 de dezembro de 2022, às 10:00h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu YCONY PATRICK DOS SANTOS GOES, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Antonio Marcos de Oliveira Guedes OAB/SP 193565/SP, substabelecido apenas para o ato (fls. 97/98). Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Daniel da Silva Martino (GCM), Maria Neusa e Ademir José Vicente (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de

videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu YCONY PATRICK DOS SANTOS GOES, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 27 de setembro de 2022, por volta das 19h43, na Rua José Orsi, nº 255 - Jardins de Tatuí, e na Rua Júlio Rodrigues da Costa, nº 135 - Jardim Gonzaga, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 9 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,1 gramas, 8 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 13,5 gramas, e 260 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 260 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado estava exercendo o tráfico ilícito e, para tanto, trazia consigo algumas porções, guardava o restante das drogas nas proximidades e permanecia no local da abordagem, que elegera como "ponto", aguardando usuários para promover a venda oportuna. Na prática delitiva, YCONY ainda fazia uso do imóvel em que residia, local onde ela guardava e mantinha mais drogas em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros. Guardas Civis estavam em serviço quando, ao ganharem a Rua José Orsi, avistaram o acusado abaixado, pegando drogas que estavam no chão. Ao perceber a aproximação da viatura, YCONY se levantou com a "mão fechada" e tentou fugir, no entanto, foi de pronto perseguido e alcançado pelos Guardas Municipais. Efetuada a abordagem, em revista pessoal, os Guardas encontraram 2 porções de cocaína ("aricanduva") e 1 porção de "maconha" na mão do acusado, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas. Em poder de YCONY, os Guardas ainda localizaram 1 aparelho de telefone celular e a importância de R\$ 141,00 em espécie, dinheiro angariado com a venda de drogas que ele promovia no local. Dando continuidade às diligências, os Guardas Civis verificaram o lugar onde o denunciado fora visto abaixado e lograram encontrar mais 7 porções de cocaína ("aricanduva") e 7 porções de "maconha" idênticas àquelas encontradas pouco antes em poder de YCONY. Ato contínuo, o acusado foi conduzido à Delegacia e autuado em flagrante. No local, acompanhado pela avó (Maria Neusa), YCONY revelou que possuía as drogas no interior de sua residência. Diante disso, os Guardas se deslocaram até o endereço do acusado (Rua Júlio Rodrigues da Costa, nº 135), adentraram a residência mediante consentimento e encontraram um kit contendo 260 porções de cocaína no local apontado pelo próprio denunciado, qual seja, dentro do guarda-roupa, drogas que pertenciam a YCONY e estavam destinadas à venda. O réu, embora não notificado pessoalmente (fls. 67), apresentou Defesa Preliminar (fls. 79/82). Assim, por decisão proferida no dia 07 de dezembro de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 84/86). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos termos da exordial, além da decretação da prisão preventiva do réu, enquanto a Defesa Técnica, ao revés, pugnou pela absolvição do réu, sustentando, em apertada síntese, insuficiência probatória. Folha de antecedentes a fls. 23/24, bem como Certidões a fls. 20/22. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente afastado a alegação de nulidade da prova pela busca domiciliar realizada pela guarda municipal. Primeiro há que se considerar que o réu se encontrava em estado de flagrância, segundo que a busca fora acompanhada pela avó do acusado que embora não pontue pela autorização do ingresso, também negou ter sido forçada a tanto e por fim, fora o próprio réu que relatara aos policiais onde a droga estava escondida na casa da avó, num fundo falso de uma gaveta, ou seja, a droga jamais seria encontrada não

fosse o auxílio do próprio acusado, que já estava preso em flagrante pela droga encontrada em seu poder. Afastada a preliminar arguida, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo auto de constatação preliminar (fls. 10/11), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 59/63) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 04), manteve-se em silêncio. Em juízo, disse que estava de bicicleta na biqueira, que os policiais o abordaram, mas em momento algum estava abaixado. Foi até a delegacia e disse que tinha mais droga na sua casa, pois se não ele não falasse iriam prender sua avó na delegacia. Nega que estivesse abaixado e que tivesse droga no buraco. Na sua casa tinha cocaína no fundo falso de uma gaveta. Estava traficando desde menor de idade, pela dificuldade, pois seu pai é acamado. Tem 18 anos. Não tem filhos. É o seu primeiro processo depois dos 18 anos. De outro lado, o Guarda Civil Municipal Ademir José Vicente, em sede policial (fls. 02), declarou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Angélica quando adentraram na rua José Orsi, local conhecido por tráfico de drogas. Em frente ao numeral 261, avistaram o acusado abaixado, como se estivesse pegando alguma coisa. Ao avistar a viatura, o réu levantou-se com a mão fechada e tentou se evadir. De imediato, foi abordado e, em revista realizada pelo GCM Martino, foi localizado em sua mão 2 porções de cocaína tipo aricanduva e 1 porção de maconha. O acusado portava R\$ 141,00. Instado, a princípio, o acusado falou que era usuário, porém, ao verificar o local onde o réu estava abaixado, localizou mais 7 porções de cocaína tipo aricanduva e 7 porções de "maconha", idênticas a encontrada com ele. Em conversa informal, acabou confessando que realizava o tráfico de drogas e estava desempregado e precisando de dinheiro. Na Delegacia, o acusado acabou por falar que em sua residência havia mais drogas. A avó do acusado estava neste plantão policial e deslocaram até a casa do réu. A avó Maria Neusa acompanhou a diligência. O acusado indicou um fundo falso no guarda roupa, onde foi localizado 20 kits, totalizando 260 porções de cocaína tipo aricanduva. O acusado possui passagens por ato infracional de tráfico de drogas. Em juízo, disse que estavam em patrulhemnto, viram uma rapaz abaixado no muro mexendo em algo. Decidiram pela abordagem e com ele foram encontradas porções de entorpecentes e dinheiro. No buraco que ele mexia foram encontrados mais entorpecentes e ali o réu confessou o trafico. Já na delegacia, a avó do réu estava no local e ele chamou os policiais par dizer que tinha mais droga em sua casa e estava com medo de fazerem algo contra a avó dele e contou onde estava escondida droga. Uma viatura foi até a casa da avó do réu e encontraram o restante da droga. Participou de uma apreensão quando o réu era menor, por tráfico. Ycony e sua avó acompanharam a diligencia em sua casa. Não estava na diligencia na casa do réu. Converindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Daniel da Silva Martino, em sede policial (fls. 03), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Angelica e viram uma pessoa

abaixada pegando algo perto do muro. Quando se levantou viram que era Ycony. Com o réu foram encontradas algumas porções e um celular e o réus disse que era usuário. No buraco que o réu estava abaixado mexendo foram encontrados mais entorpecentes idênticos aos encontrados em poder do réu e nessa oportunidade o réu confessou os fatos. O réu ainda lhes disse que havia mais entorpecente em sua casa e que tinha receio por sua avó. A avó do reu autorizou o ingresso e o réu apontou onde estava a droga - num fundo falso de uma gaveta foram encontradas 20 kits de cocaína do tipo Aricanduva. Já conhecia o réu pois participou de uma apreensão do réu quando era menor, por trafico. O réu não aparentava estar sob efeito de substancia entorpecente e não fosse ele apontar onde estava a droga na casa de sua vó, não teriam encontrado. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando

qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Finalmente, em sede judicial, a informante Maria Neusa, avó do réu e ouvida sem compromisso, disse que os guardas foram até sua casa e encontraram um pouco de droga. Ycony ficou no carro enquanto os guardas entraram na casa. Eles entraram junto com ela, disseram que tinham que entrar e entraram. Os guardas não forcaram a entrada, mas não falaram nada com ela. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos agentes de segurança, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas onde o acusado estava abaixado e o restante em sua casa; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 59/63), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos (9 porções de cocaína, 8 porções de Cannabis sativa L e 260 porções de cocaína); 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; 4) a localização do réu em local conhecido pela comercialização de drogas; 5) a informação dos guardas, de que, informalmente, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas e 6) a confissão do réu em juízo. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais

circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTCrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96). Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588). Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 59/63) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – guardar e trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, e as específicas, tratadas no art. 42 da Lei de Drogas, vislumbro que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, considerando a quantidade de drogas e as diversas espécies de entorpecentes traficadas pelo acusado (9 porções de cocaína, 8 porções de Cannabis sativa L e 260 porções de cocaína). Desse modo, fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase de dosimetria da pena, considerando que o acusado possuía menos de 21 anos à época dos fatos, bem como confessou o crime de tráfico, atenuo sua pena até o mínimo legal, isso é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em relação a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em que pese tratar-se de réu já dedicado ao comércio ilícito desde a menoridade, trata-se de sua primeira

incidência após a maioridade penal, assim, entendo que a causa de diminuição ainda é aplicável, mas se dará no patamar de 1/3, considerando a quantidade e diversidade da droga, fixando-se a pena em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33, § 2º, b, do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando a quantidade e variedade da droga e sua persistência delitiva desde a menoridade. Por estas mesmas razões deixo de substituir a pena imposta ao réu. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu YCONY PATRICK DOS SANTOS GOES, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, §4, da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do acusado. E mais, considerando o histórico infracional do réu (fls. 21/22), é evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Oficie-se para que o acusado seja imediatamente colocado em estabelecimento prisional compatível com regime inicial aplicado, semiaberto. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 141,00 em dinheiro - fls. 65) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pelo Defensor do acusado e pelo representante do Ministério Público foi dito que manifestariam eventual interesse recursal dentro do prazo legal. A seguir pela MMª Juíza foi dito: "Aguarde-se o decurso do prazo para a interposição de recursos pelas partes e, após, tornem os autos à conclusão. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA